

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8836/2542

กระทรวงการคลัง
นาย อภิชน อมรกาญจนพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (3), มาตรา 1306

พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 11

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 เป็นกฎหมายพิเศษที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการมอบอำนาจเพื่อกระจายอำนาจบริหารให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการแผ่นดิน และกำหนดวิธีการมอบอำนาจโดยให้ทำเป็นหนังสือ ดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงการคลังโจทก์มีคำสั่งมอบอำนาจให้อธิบดีกรมธนารักษ์มีอำนาจร้องทุกข์และแต่งตั้งนายความเพื่อฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุโดยทำเป็นหนังสือการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีจึงถูกต้องตามมาตรา 38 แล้ว

ที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุของกระทรวงการคลังโจทก์ตามพระราชบัญญัติราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 11 และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3)กรณีต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1306 จำเลยจึงไม่สามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้กับโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลโดยเป็นกระทรวงในรัฐบาลในการฟ้องคดีนี้ โจทก์มอบอำนาจให้นายมนัส ลีวีระพันธ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ดำเนินคดีแทน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2488 นายheimระดมสุข ซื้อที่ดินมือเปล่าแปลงหนึ่งมาจากนางจิด คมคายเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนบ้านสลักไผ่ ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงตกเป็น ทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะและเป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ต่อมาเมื่อนายheimถึงแก่ความตาย นางอุบล ระดมสุข ภริยาของนายheimยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ สำหรับที่ดินดังกล่าวทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่นางอุบล ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 626 ซึ่งเป็นการออกหนังสือ รับรองการทำประโยชน์โดยมิชอบ และมีการโอนให้ผู้อื่นอีกหลายทอดจนถึงจำเลย ต่อมาจำเลยได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโจทก์คัดค้านเจ้าพนักงานที่ดินสอบสวน เปรียบเทียบแล้วมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่จำเลย ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาท เป็นที่ราชพัสดุของโจทก์ และเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) สำหรับ ที่ดินพิพาท ชطبไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทและให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูก สร้างทั้งหมดบนที่ดินพิพาท หากจำเลยไม่รื้อถอนขอให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนโดยจำเลย เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ คลังเพียงแต่มอบอำนาจให้อธิบดีกรมธนารักษ์ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังเท่านั้น มิใช่เป็นการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนกระทรวงการ คลังหรือฟ้องคดีแทน โจทก์ฟ้องคดีเพื่อเอาคืน ซึ่งที่ดินพิพาทเกินกว่า 10 ปีแล้ว คดี โจทก์จึงขาดอายุความที่ดินพิพาทมิใช่ทรัพย์สินของแผ่นดินหรือที่ราชพัสดุ เนื่องจาก นายheimมิได้ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โรงเรียนบ้านสลักไผ่ และโรงเรียนบ้านสลักไผ่ไม่

เคยเข้าถือเอาที่ดินนั้นเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนแต่อย่างใดทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยซื้อที่ดินดังกล่าวจากนางเพ็ญศรี สุพัตกุลโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยสุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นแปลงเดียวกับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 626 เป็นที่ราชพัสดุของโจทก์ ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ฉบับดังกล่าวให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2488 นายheim ระดมสุข ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสลักไผ่ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่าจากนางจิด คมคาย ในราคา 150 บาทตามเอกสารหมายเลข จ.36 ต่อมาเมื่อนายheim ถึงแก่ความตายแล้วนางอุบลได้ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินพิพาททางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ให้เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2499 ตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมายเลข จ.5 (หมายเลข 2) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2518 นางอุบลขายฝากที่ดินพิพาทไว้แก่ร้อยเอกสนั่น โหมขุนทด แล้วไม่ไถ่ถอนจนหลุดเป็นสิทธิแก่ร้อยเอกสนั่น วันที่ 9 มีนาคม 2523 ร้อยเอกสนั่นขายที่ดินนั้นให้แก่นางเพ็ญศรีสุพัตกุล และเมื่อวันที่ 22

มกราคม 2531 นางเพ็ญศรีขายต่อให้แก่จำเลย ในระหว่างนั้นครูใหญ่โรงเรียนบ้าน
สลักไผ่ทำหนังสือร้องเรียนต่อจังหวัดสุรินทร์ว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนบ้านสลักไผ่โดยเฉพาะ แต่ทางราชการ
จังหวัดสุรินทร์ยังมิได้ดำเนินการอย่างไร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 จำเลยยื่นคำขอ
ออกโฉนดที่ดินพิพาท ช่างรังวัดได้ไปรังวัดที่ดินแล้ว แต่ราชพัสดุจังหวัดสุรินทร์
คัดค้านว่าที่ดินพิพาทเป็นของโรงเรียนบ้านสลักไผ่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
ทำการสอบสวนเปรียบเทียบแล้วมีความเห็นว่าควรออกโฉนดที่ดินให้แก่จำเลย

คดีมีปัญหาไปสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาตามฎีกาของจำเลยในข้อแรกว่า คำสั่ง
กระทรวงการคลังที่ 132/2534 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2534 เป็นหนังสือมอบอำนาจให้
ฟ้องคดี มีผลให้โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 มาตรา 38 บัญญัติว่า "อำนาจในการสั่ง การอนุญาตการ
อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือ
ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบ
อำนาจไว้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
ได้ ดังต่อไปนี้

(1) ...

(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่า หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด

และความในวรรคสามของมาตรานี้บัญญัติว่า "การมอบอำนาจตามมาตรานี้ให้ทำเป็นหนังสือ"

บทบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายพิเศษที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการมอบอำนาจเพื่อกระจายอำนาจบริหารให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการแผ่นดิน และกำหนดวิธีการมอบอำนาจโดยให้ทำเป็นหนังสือ ดังนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงการคลังโจทก์มีคำสั่งฉบับดังกล่าวข้างต้นมอบอำนาจให้อธิบดีกรมธนารักษ์มีอำนาจร้องทุกข์และแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ โดยทำเป็นหนังสือตามเอกสารหมายเลข 1 การมอบอำนาจให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นโจทก์ฟ้องคดีนี้จึงถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แล้ว อธิบดีกรมธนารักษ์ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ จึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนโจทก์ได้

ที่จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ที่ดินพิพาทไม่ใช่ที่ราชพัสดุของโจทก์และโจทก์ไม่ได้ฟ้องคดีภายใน 10 ปีคดีของโจทก์ย่อมขาดอายุความฟ้องร้องนั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นทั้งสองข้อดังกล่าวไปพร้อมกันและเห็นว่าที่ศาลล่างทั้งสองเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานจำเลยเชื่อว่าที่ดินพิพาทเป็นของโรงเรียนบ้านสลักไผ่ เป็นที่ราชพัสดุของโจทก์ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 11 และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3) นั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ดังนั้น ที่จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งที่ดินพิพาทเกิน 10 ปี ฟ้องของโจทก์ย่อมขาดอายุความนั้นกรณีต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1306 ที่บัญญัติว่า"ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน" จำเลยไม่สามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้กับโจทก์ได้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว"

พืพำกษำยีน

(กำพล ภู์สุตสแวง-อำนวนย เต้พัณฑ์-ชวลิต ยอดเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>